鄂城花湖鄂州市凤凰建筑安装工程有限公司
“7·6”一般高处坠落事故调查报告

鄂城区政府“7·6”事故调查组

2024年10月22日

目录

一、事故基本情况.....2

（一）工程项目基本情况.....2

（二）事故相关单位及合同签订情况.....2

（三）事故发生单位安全管理情况.....4

二、事故经过及应急处置情况.....5

（一）事故发生经过.....5

（二）事故信息接报及响应处置情况.....6

（三）事故应急处置评估.....6

三、事故造成人员伤亡及直接经济损失情况.....6

（一）人员伤亡情况.....6

（二）事故造成的直接经济损失.....7

四、现场勘查和其他调查情况.....7

（一）事故勘查情况.....7

（二）其他调查情况.....9

五、事故发生原因分析及事故性质.....10

（一）直接原因.....10

（二）间接原因.....11

（三）事故性质.....11

六、事故责任认定及处理建议.....11

（一）事故相关单位的责任认定及处理建议.....11
（二）有关人员的责任认定及处理建议.....11
（三）有关监管部门、单位存在问题及处理建议.....13
（四）建议给予政务处分和行政问责的人员.....13
七、事故主要教训.....14
八、事故防范措施建议.....14

2024年7月6日10时许，鄂州市凤凰建筑安装工程有限公司承接的鄂城区人民法院花湖人民法庭建设项目在进行脚手架拆除作业时，发生1起高处坠落事故，造成1人死亡。

为查明事故原因，明确事故责任，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第354号）等相关法规规定，经区人民政府批准，成立了由区政府办公室、区应急管理局、区住房和城乡建设局、区公安分局、区总工会和花湖镇政府为成员单位的鄂州市凤凰建筑安装工程有限公司“7·6”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请区检察院参加事故调查，同时聘请市安全专家组成技术分析小组参与事故调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、查阅资料、询问证人、技术分析、专家论证等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员、责任单位的处理建议和事故防范措施建议。

经调查认定，鄂城花湖鄂州市凤凰建筑安装工程有限公司“7·6”一般高处坠落事故是因员工安全意识淡薄、自我防护能力欠缺、未严格落实安全技术交底措施、现场安全管理不力而导致的一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）工程项目基本情况

鄂城区人民法院花湖人民法庭建设项目（EPC）系政府投资工程，工程总造价965.8万元。工程地点位于花湖开发区滨港路南侧，该项目总建筑面积1920m^2，主要分为审判用房及配套设施建设等。

项目许可：该项目2023年8月3日，取得了鄂州市自然资源和规划局鄂城分局颁发的《建设用地预审与选址意见书》（用字第4207042202300012号），11月13日，取得了鄂城区发展改革和经济信息化局颁发了《关于鄂城区人民法院花湖人民法庭建设项目初步设计的批复》（鄂城发改【2023】246号），2024年3月25日取得鄂城区人民政府颁发的《开工令》。

（二）事故相关单位及合同签订情况

1、项目单位

序号	项目单位	项目单位名称
1	建设单位	鄂州市鄂城区人民法院
2	施工单位	鄂州市凤凰建筑安装工程有限公司
3	监理单位	湖北百年建设监理有限公司

（1）鄂州市鄂城区人民法院（建设单位）

鄂州市鄂城区人民法院成立于1984年2月，法院办公地点位于鄂州市滨湖西路179号，现有干部职工89人。本项目建设中的花湖人民法庭是鄂城区人民法院的下辖人民法庭。

（2）鄂州市凤凰建筑安装工程有限公司（施工单位）

鄂州市凤凰建筑安装工程有限公司成立于1998年3月3日，法定代表人：江福林，住所：湖北鄂州市鄂城区武昌大道382号，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），统一社会信用代码：914207001798608 27L，经营范围（许可项目）：建设工程施工、住宅室内装饰装修、建筑劳务分包等等。公司具有建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程总承包贰级、建筑装饰装修工程专业承包贰级，证书编号为D242004684，有效期至2029年6月21日；安全生产许可证编号为（鄂）JZ安许证字[2014]009714，有效期至2026年4月21日。

（3）湖北百年建设监理有限公司（工程监理单位）

湖北百年建设监理有限公司成立于1998年，企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股得法人独资）；法定代表人：郭晓东，统一社会信用代码:91420106707090 6018；注册地址:武汉市武昌区中南一路66号，经营范围（许可项目）:建设工程监理等。公司工程监理资质证书编号为E142002549。有效期至2028年12月22日。该公司于2024年1月2日，成立了鄂州市鄂城区人民法院花湖人民法庭审判综合楼工程监理部，总监理工程师为陈志奇（监理资格证号42003833）；专业监理工程师为肖辉旺（监理资格证号S191368）、王自豪（监理资格证号S191362）。

2、合同签订情况

2023年12 月30日，鄂州市鄂城区人民法院与鄂州市凤凰建筑安装工程有限公司签订了《鄂城区人民法院花湖人民法庭建设项目（EPC）总承包合同》和《建筑施工安全协议书》，与湖北百年建设监理有限公司签订了《建设工程监理合同》。合同计划开工日期2023年12月30日，计划工期为365日历天。

（三）事故发生单位安全管理情况

1、安全管理情况

鄂州市凤凰建筑安装工程有限公司于2024年1月6日成立鄂城区人民法院花湖人民法庭建设项目（EPC）部,项目经理汪从喜，安全员江元甫，2人于2022年取得安全生产考核合格证书；组织制定了安全生产责任制、安全生产规章制度、安全生产技术操作规程和应急救援预案，定期开展施工现场安全检查和隐患排查，有《安全记录表》《安全检查隐患整改通知单》

7月6日，项目部对架子班脚手架拆除作业人员进行了班前《架子工安全技术交底》。

2、存在的问题

（1）《脚手架搭设拆除施工方案》不完备，缺少现场勘测与评估、人员资质与身体情况、安全交底与培训、现场安全监督检查、应急措施等具体要求。

（2）安全教育培训不到位。查《新员工三级安全教育记录卡》，架子工陈良军（死者）三级安全教育时间均在3月16日一天内完成，安全教育培训时间不能满足法定要求，

未见安全考核合格凭证[1]。

二、事故经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2024年7月6日7：00许，鄂城区人民法院花湖人民法庭建设项目工地建筑物外脚手架拆除作业时架子工班长周长带领架子班周秀发、刘合斌、陈良军等6人在接受鄂州市凤凰建筑安装工程有限公司项目经理汪从喜、安全员江元普和项目负责人李齐文班前安全技术交底后，6人分为两组，开始进行脚手架拆除作业，其中陈良军等3人负责建筑物东侧外脚手架拆除。10:00左右，陈良军佩戴安全帽和安全带，在5楼完成一个作业面脚手架拆除作业，取下安全带挂钩向另一个作业面转移时，不慎跌落地面，坠落高度13m。

发现陈良军坠落后，周秀发立即大声呼喊，并停止作业，跑到陈良军坠落位置，看到陈良军躺在地面水沟处，嘴巴和耳朵流血，呼吸急促，人已失去知觉，安全帽掉在旁边，便与其他赶到现场的工友将陈良军抬至平整地面躺下。工地现场负责人李齐文10:05拨打120急救电话。10

---

[1][]《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》（安委〔2012〕10号）第三条第九款 （九）严格落实企业职工先培训后上岗制度。矿山、危险物品等高危企业要对新职工进行至少72学时的安全培训，建筑企业要对新职工进行至少32学时的安全培训，每年进行至少20学时的再培训。

《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第三十七条 作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前,应当接受安全生产教育培训。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员,不得上岗作业。

时15分，救护车赶到现场对陈良军进行急救处理后送往黄石市第二医院救治，11点30分左右，伤者在医院抢救无效死亡。

（二）事故信息接报及响应处置情况

10时05分，鄂州市凤凰建筑安装工程有限公司向110、120报警、11时左右，花湖开发区派出所向花湖开发区报告事故信息；花湖开发区立即向区应急管理局报告了事故情况。区应急管理局先后向区政府和市应急管理局报告了事故基本情况，并在规定时间内，将该起事故上报至国家应急管理部事故直报系统平台。

事故发生后，**区委区政府相关领导带领住建、应急等相关部门立即赶赴现场**，组织相关部门指导、协助企业做好善后处置工作。在花湖开发区人民调解委员会的调解下，7月8日，鄂州市凤凰建筑安装工程有限公司与死者家属签订了《人民调解协议书》，7月9日，事故善后处理工作结束。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，事故单位和政府及相关部门响应程序正确，信息报送及时，送医及时，应急响应迅速，救援过程中未发生次生伤害，事态快速得到了控制，未发生群体性事件和造成不良社会影响。

三、事故造成人员伤亡及直接经济损失情况

（一）人员伤亡情况

死者：陈良军，男，56岁，身份证号420704196802060013，56岁，户籍地：鄂州市临空经济区

沙窝乡宝团村康家湾1号，生前系鄂州市凤凰建筑安装工程有限公司鄂城区人民法院花湖人民法庭建设项目架子工。

（二）事故造成的直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721）核定事故直接损失约120万元（含一次性工伤补偿金、供养直系亲属抚恤金、意外伤害保险赔偿金、丧葬补助金交通费用等有关全部费用，未计入事故罚款）。

四、现场勘查和其他调查情况

（一）事故勘查情况

1、建设项目及事故地点

事故地点位于花湖开发区滨港路南侧鄂城区花湖人民法庭办公楼建设项目现场。（图1、图2、图3）：



图1　地理位置



图 2 建设项目--花湖镇人民法庭）



图 3 坠落位置

2、事故现场示意图

经调查询问及现场勘察，陈良军在拆除 5 楼外脚手架时坠落，坠落高度 13m。（图 4）。

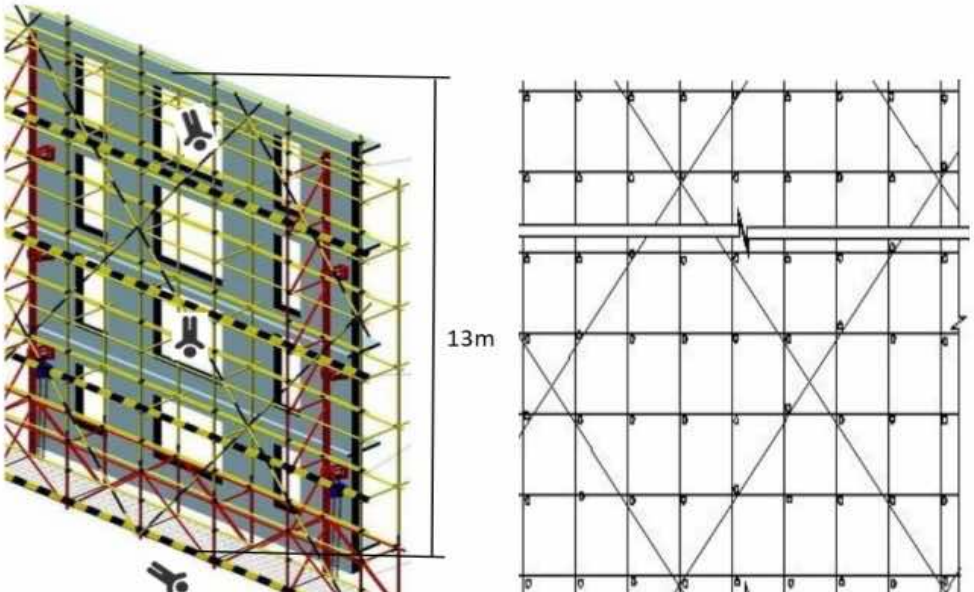


图 4　坠落事故现场示意图

（二）其他调查情况

经调查，发现以下情况:

1、架子工持证情况：6 名架子工均持有建筑架子工（普通脚手架）安全操作证[2]，其中陈良军证照编号：鄂 G022021002035，有效期至 2025 年 12 月 31 日止。

2、三级安全教育情况：查《新员工三级安全教育记录卡》，鄂州市凤凰建筑安装工程有限公司安全科、项目部架子班对陈良军的三级安全教育培训在 3 月 16 日 1 天内全部完成，未能满足至少 32 学时的安法定全培训要求，也未见考核合格凭证，陈良军上岗前，未进行身体健康体检。

3、安全技术交底措施未落实到位，脚手架拆除现场未挂装安全绳[3]，送诊医院黄石市第二医院出具的《居民死亡医学证明（推断）书》死亡原因为：高处坠落、创伤性休克。

4、现场管理不到位。鄂州市凤凰建筑安装工程有限公司

---

[2][]《安全生产法》第三十条　生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

《建设工程安全生产管理条例》第二十五条　垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员,必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训,并取得特种作业操作资格证书后,方可上岗作业。

[3][]鄂州市凤凰建筑安装工程有限公司《班前安全技术交底表》安全技术交底内容：脚手架拆除作业人员必须佩戴安全帽、系好安全绳、系好安全带，作业时一定要将安全带挂钩系牢。

未按照《架子工安全技术交底》明确和落实现场监护[4]人员，湖北百年建设监理有限公司未按照《监理旁站方案》严格落实旁站管理。

5、气候情况：经查询，事发当天气象部门发出了高温预警提示。

五、事故发生原因分析及事故性质

（一）直接原因

1、脚手架拆除现场未挂装安全绳。

2、陈良军安全意识淡薄，转移工作面松解安全带后，失去防护，不慎发生坠落。

员工安全意识淡薄，安全防护措施不到位，是造成这起高处坠落事故的直接原因。

（二）间接原因

1、《脚手架搭设拆除施工方案》不完备，安全技术交底措施未落实到位。

2、安全教育培训不到位，对陈良军的入场三级安全教育培训未能满足法定要求。

3、现场安全监护和旁站管理未严格落实到位。

（三）事故性质

经调查认定，鄂州市凤凰建筑安装工程有限公司“7·6”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

六、事故责任认定及处理建议

---

[4][]鄂州市凤凰建筑安装工程有限公司《架子工安全技术交底》“架子工施工安全要求”第6条：班组接受任务后，必须组织全体人员认真领会脚手架专项施工组织设计和技术措施交底，研讨搭设方法，明确分工，由1名技术好、有经验的人员负责搭设技术指导和监护。

（一）事故相关单位的责任认定及处理建议

鄂州市凤凰建筑安装工程有限公司，未认真履行企业安全生产主体责任，新入场员工三级安全教育培训不到位，违反了《安全生产法》第二十八条第一款的规定，组织编制的专项施工方案不完备，架子工安全技术交底措施未落实到位违反了《安全生产法》第四十四条第一款的规定，《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院第393号）第二十七条规定；对事故发生负有责任。依据《安全生产法》第一百一十四条规定，建议由应急管理部门给予其行政处罚。

（二）有关人员的责任认定及处理建议

1、事故直接责任人员

陈良军，安全意识淡薄，未按照规定正确使用安全带从事高处作业，自我防护能力不足，导致发生本人坠落事故对事故发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议免于追究责任。

2、事故有关责任人员

江福林（鄂州市凤凰建筑安装工程有限公司法定代表人），未依法认真履行安全生产管理职责，对本单位的安全生产工作督促、检查不力，违反了《安全生产法》第二十一条第六项的规定；对新员工三级安全生产教育培训工作组织落实不力，违反了《安全生产法》第二十一条第三项及《建筑法》第四十六条的规定；对事故发生负有重要领导责任。依据《安全生产法》第九十五条第一项的规定，

建议由应急管理部门给予其行政处罚。

汪从喜（鄂州市凤凰建筑安装工程有限公司鄂城区人民法院花湖人民法庭建设项目部项目经理），履行岗位安全职责落实不力，新员工三级安全教育培训和架子工安全技术交底措施未严格落实到位，负有主要领导责任违反了《安全生产法》第二十五条第五项、第六项的规定。依据《安全生产法》第九十六条的规定建议由应急管理部门暂扣其《安全生产知识和管理能力考核证》6个月，并给予行政处罚。

陈志奇（湖北百年建设监理有限公司鄂州市鄂城区人民法院花湖人民法庭审判综合楼工程监理部总监），岗位安全职责落实不力，对拆除脚手架拆除作业专项施工方案审查把关不严，现场旁站管理未严格督促落实到位，责成湖北百年建设监理有限公司依据公司内部管理规定予以处理。

（三）有关监管部门、单位存在问题及处理建议

1.**花湖开发区**。组织领导辖区建筑行业领域安全生产工作存在薄弱环节，压实有关部门落实建筑行业领域安全生产工作的力度不够。建议花湖开发区向区人民政府做书面检讨。

2.区住房和城乡建设局。组织开展全区建筑行业领域安全生产工作存在薄弱环节，对下级业务部门的督促、指导力度不够。建议区住房和城乡建设局向区人民政府做书面检讨。

3.花湖开发区城市建设局。落实建筑行业领域安全生产监管职责不到位，监督检查力度不够，安全检查不深入、不全面，在发现辖区内施工建设项目时以他人述说是涉密工程时未经查证，对建筑施工项目失察失管。建议花湖开发区对花湖开发区城市建设局进行安全生产约谈。

4.湖北百年建设监理有限公司。项目部经理人员未严格履行监理职责，组织领导项目监理人员履行工作职责不到位，对拆除脚手架拆除作业专项施工方案审查不关不严现场安全管理未严格落实到位。建议由住房和城乡建设局对其进行安全生产工作约谈。

（四）建议给予政务处分和行政问责的人员

根据《中华人民共和国公职人员政务处分法》《湖北省安全生产党政同责实施办法》等规定，建议给予以下人员政务处分和行政问责:

熊峰，男，花湖开发区城市建设局安监办主任。落实建筑行业安全生产监督职责不力，对在建工程项目施工建设的企业疏于监督检查，工作不细致、不全面，负有监管责任。依据《中华人民共和国公职人员政务处分法》有关规定，建议花湖开发区对熊峰进行通报批评。

七、事故主要教训

（一）企业主体责任落实不到位。鄂州市凤凰建筑安装工程有限公司编制的架子工拆除作业专项施工方案不完备

未严格落实《架子工安全技术交底》措施，对作业现场安全风险管控不力。

（二）员工安全意识淡薄。建筑施工是高风险行业领域，《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》规定：建筑企业要对新职工进行至少32学时的安全培训。事故单位未认真落实新员工三级安全教育培训法定要求，员工安全意识、安全自我防护能力不能满足施工安全需要。

（二）作业安全管理不到位。脚手架拆除作业安全风险大，作业安全要求较高，但企业安全风险防控措施不严密，未按照安全技术交底措施挂装安全绳，未严格落实现场监护和安全旁站管理，安全监督不到位。

八、事故防范措施建议

为认真吸取事故教训，举一反三做好安全生产工作，切实防范化解安全风险、排查治理事故隐患，杜绝类似事件的发生，提出以下防范整改措施建议：

（一）施工项目相关单位要认真汲取本起事故教训，依法履行企业安全生产主体责任，一是加强员工安全教育培训工作，提高全员安全意识和自我防护技能；二是加强现场安全管理，强化落实安全风险管控工作措施，全面排查治理现场事故隐患；三是完善安全作业规范，促进员工作业行为规范化、标准化。

（二）深入推进建筑领域安全生产治本攻坚三年行动，高处坠落事故，是建筑行业最突出的一种事故类型，对突出问题要进行治本攻坚，补短板，强弱项，要聚焦事故致

害因素，大力开展事故案例警示教育活动，认真完善和严格落实安全防控措施，加强施工现场安全管理特别是隐患排查治理工作，切实提升发现问题和解决问题的强烈意愿和能力水平，推进各项安全预防控制措施落实到位。

（三）行业主管部门和属地乡镇（街办）要坚守安全生产“红线意识”和“底线思维”，坚持“问题导向”和“目标导向”，严格落实属地管理责任，按照“三管三必须”要求，进一步强化安全监管职责，加强对企业的安全监督管理，督促企业认真落实安全生产主体责任，确保安全生产。

鄂城花湖鄂州市凤凰建筑安装工程有限公司

“7·6”一般高处坠落事故调查报告

2024年10月22日